昭平县黄姚镇黄姚大道“9•28”事故调查报告

来源：昭平县应急局 发布时间：2020-12-01 09:30

经县人民政府同意，现将昭平县黄姚镇黄姚大道“9·28”事故调查报告公布如下：

昭平县黄姚镇黄姚大道“9·28”事故调查报告

2020年9月28日10时左右，昭平县黄姚镇黄姚大道（白山村路口）工地在施工过程中，发生一起触电伤害事故，造成一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(广西壮族自治区人民政府令第50号)的规定，昭平县人民政府立即成立了由分管副县长任组长，县政府办、公安局、应急局、住建局、经贸局、人社局、总工会、黄姚镇人民政府等单位有关人员为成员的昭平县黄姚镇黄姚大道“9·28”事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2020年9月28日10时左右。

（二）事故发生地点

昭平县黄姚镇黄姚大道（白山村路口）工地。

二、事故相关方及管理情况

（一）建设单位。广西黄姚荣达旅游建设投资有限公司（以下简称荣达公司），法定代表人：周俊，成立日期：2016年01月28日，统一社会信用代码：91451121XXXXB0Q342。

2018年4月16日，广西黄姚荣达旅游建设投资有限公司与中城投集团第六工程局有限公司签订《建设工程施工合同》（项目编号：GXZPZB20171工字020号）。工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区（黄姚镇）新区路网项目（Ⅱ标段），工程地点：广西黄姚古镇旅游文化产业区新区内。

（二）施工单位。中城投集团第六工程局有限公司（以下简称中城投六局），法定代表人：纪殿友，成立日期：1989年01月01日，统一社会信用代码：91340300XXXX971433。中城投六局法人纪殿友授权其单位魏四柱担任广西黄姚古镇旅游文化产业区（黄姚镇）新区路网项目（Ⅱ标）工程项目负责人。

建筑业企业资质证书：许证书编号：D134068004，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；课程及建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。市政公用工程总承包壹级，有效期：2021年04月26日。

安全生产许可证：（皖）JZ安许证字〔2004〕000952-6-1，许可范围：建筑施工，有效期：2020年1月17日至2023年1月15日。

2020年9月1日，中城投集团第六工程局有限公司与江门市亮博照明科技有限公司签订《购销合同》,合同中约定中城投六局支付路灯安装、运输、装卸等费用合计944000元给亮博公司，由亮博公司对产品的运输、装卸和安装过程中和产品的安全负责。

（三）劳务外包单位。江门市亮博照明科技有限公司（以下简称亮博公司），法定代表人：梁松，成立日期：2020年06月30日，统一社会信用代码：91440703MA54XCYD59。

亮博公司法人梁松安排梁万营和梁年球到昭平县黄姚大道工地负责路灯安装工作。梁万营在黄姚镇当地附近雇用临时工，从事路灯安装工作，薪酬支付方式按日结算：200元/天（包吃）。

（四）监理单位。广西鼎策工程顾问有限责任公司（以下简称鼎策公司），法定代表人：刘震宇，成立日期：2005年04月15日，统一社会信用代码：9145010XXXX862331H。

工程监理资质证书：证书编号：E145000574，有效期2018年11月13日至2023年11月13日。

2018年4月11日，广西黄姚荣达旅游建设投资有限公司与广西鼎策工程顾问有限责任公司签订《建设工程监理合同》。项目名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区（黄姚镇）新区路网项目施工监理；工程地点：广西黄姚古镇旅游文化产业区新区内。项目总监理工程师李苡华。

（五）相关人员信息

梁松，男，45岁，身份证号码452424XXXX1774，住址：广西昭平县黄姚镇XXX号，江门市亮博照明科技有限公司法人。

梁万营 ，男，42岁，身份证号码452424XXXX1774，住址：广西昭平县黄姚镇XXXX号，江门市亮博照明科技有限公司员工。

梁年球，男，26岁，身份证号码452424XXXX1798，住址：广西昭平县黄姚镇XXXX号，江门市亮博照明科技有限公司员工，从事路灯安装作业。

梁万整，男，41岁，身份证号452424XXXX1770，地址：广西昭平县黄姚镇XXXX号，系梁万营雇用的临时工，从事路灯安装作业。

叶贻塔，男，36岁，身份证号452424XXXX1874，住址：广西昭平县樟木林镇XXXX号，涉事吊车司机和操作员。

三、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2020年9月28日8时左右，叶贻塔（吊车司机和操作员）、梁万整（路灯安装人员）、梁年球（路灯安装人员）和另一名工人（事发前离开现场）在黄姚镇黄姚大道工地（白山村路口）附近进行路灯安装工程。至10时左右，工作到事故发生地点,叶贻塔操作吊车将路灯杆（长度10米）从黄姚大道南侧吊装至北侧绿化带基座上方，梁年球和梁万整两人则扶着该灯杆，一起准备把灯杆对准基座放下去。在安装调整时，灯杆与高压线（10Kv）的距离已经小于水平方向安全距离（2米），灯杆顶端触碰高压线导致事故发生。梁年球触电后本能缩手未被伤及，梁万整触电倒地，经抢救无效死亡。

（二）事故救援情况及善后处理情况

事故发生后，距离事发地不远的梁万营跑来向梁年球询问情况后，立即打电话向亮博公司的梁松汇报，梁松指示梁万营拨打“120”急救电话。梁松同时把事故情况电话报告给中城投六局的雷小明（技术总工），雷小明接到梁松的电话后到现场了解情况，并向公司项目领导陈国文报告。10时26分，黄姚镇卫生院的急救车赶到事故现场，医护人员立即对梁万整进行抢救。11时07分，梁万整经抢救无效死亡。随后梁万营拨打“110”电话报警。事后县应急管理局接到县公安局传真报告，立即会同有关单位赶赴事故现场开展相关工作。经有关单位协调，该事故的善后及赔偿工作已完成。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查核实，该事故共造成1人死亡。直接经济损失约60万元。

死者信息：梁万整，男，汉族，41岁，身份证号452424XXXX1770，地址：广西昭平县黄姚镇XXXX号，系梁万营雇用的临时工。

五、事故类别：触电

六、事故发生原因和性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

梁万整安全意识淡薄，违章冒险作业，在施工现场存在安全隐患的情况下安装路灯，灯杆与高压线安全距离不足，灯杆触碰高压线致其触电死亡，是该起事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）江门市亮博照明工程有限公司未能落实安全生产主体责任。

①未设立安全生产管理机构或安全生产管理人员。

②未建立安全生产责任制。

③未对作业人员进行安全生产教育和培训，作业人员安全意识淡薄，自我防护意识不强。

④现场安全管理缺失，在吊装危险作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

⑤未向现场作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（2）江门市亮博照明工程有限公司法人梁松未有效履行主要负责人的安全生产职责。

①未建立、健全本单位安全生产责任制。

②未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

③未组织制定并保证实施本单位安全生产教育和培训计划。

④未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（3）中城投集团第六工程局有限公司未有效履行安全生产责任。

①未对亮博公司员工进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，从业人员不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能。

②未对亮博公司的安全生产工作统一协调、管理，发现安全隐患问题，未及时督促整改。

（4）中城投集团第六工程局有限公司项目经理魏四柱未有效履行安全生产管理职责。未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除安全生产事故隐患。

（5）叶贻塔作为涉事吊车的司机和操作员，在没有专门人员进行现场安全管理的情况下吊装路灯，违章冒险作业。

（二）事故性质

结合现场勘察情况和调查取证材料分析，经调查组认定，该起事故属于一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

1.江门市亮博照明科技有限公司未能落实安全生产主体责任，对该事故发生负有责任，建议应急管理部门按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定处理。

2.中城投集团第六工程局有限公司未有效履行安全生产主体责任，建议住建部门按照有关法律法规处理。

（二）对事故相关人员的责任认定

1.梁万整安全意识淡薄，违章冒险作业，在施工现场存在安全隐患的情况下安装路灯，灯杆与高压线安全距离不足，灯杆触碰高压线致其触电死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2.梁松，作为江门市亮博照明科技有限公司法人代表，未有效履行主要负责人的安全生产职责，对事故的发生负主要领导责任，建议应急部门按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定处理。

3.魏四柱，该项目的项目经理，作为项目负责人，未履行其安全生产管理职责，对事故的发生负有一定的责任。建议住建部门依据相关法律法规对其进行处理，处理结果报县安委办。

4.叶贻塔，作为涉事吊车的司机和操作员，违章冒险作业，对事故的发生负有责任。经调查组结合现场勘察情况和调查取证材料分析，叶贻塔作为自然人，不属于《安全生产法》第二条规定的生产经营单位，故不适用《安全生产法》对其行政处理。

八、事故防范和整改措施

（一）生产经营单位要高度重视安全生产工作，认真贯彻落实安全生产主体责任，建立、健全安全生产责任制并层层落实，建立、健全各项安全管理规章制度、事故应急预案，督促、做好本单位的安全生产工作，严防违章违规作业，及时消除生产安全事故隐患。

（二）生产经营单位要加强对从业人员上岗前的安全生产教育和培训，不断提高从业人员对安全生产的认识。

（三）生产经营单位针对本单位安全生产薄弱环节,认真开展安全督查，认真排查各类事故隐患，不留死角，确保生产安全。

（四）行业主管部门要吸取事故教训，举一反三，立即组织开展建筑类工程项目安全生产大检查，及时消除存在的事故隐患。

昭平县黄姚镇黄姚大道

“9·28”事故调查组

年　月　日

网站地图 地址：广西壮族自治区贺州市昭平镇北秀街7号
主办：昭平县人民政府办公室 电话：0774-6682321
桂公网安备45110002000267号　桂ICP备15002089号　网站标识码：4511210003